
Правки в английскую колонку

Три правки: было → стало. По просьбе адвоката

ДОВЕРИТЕЛЬ · KLIEN

Михаил Завьялов · MIKHAIL ZAVIALOV

гражданин РФ · Warga Negara Rusia

ДЕЛО · PERKARA

Satreskrim Polres Gianyar, Polda Bali

№ B/1647/IX/RES.1.11./2026/Satreskrim

Pengaduan № 234/IX/2026 — Pasal 492 / 486 / 488 UU 1/2023

ЯВКА · UNDANGAN KLARIFIKASI

25.09.2026, 09:00 — в качестве свидетеля · sebagai saksi

СОСТАВЛЕНО · DISUSUN

15 сентября 2026, Бали · 15 September 2026, Bali

Конфиденциально · Rahasia. Документ подготовлен для передачи адвокату; изложенные обстоятельства подлежат подтверждению приложенными документами. Dokumen ini disusun untuk diserahkan kepada penasihat hukum; keadaan yang diuraikan wajib dibuktikan dengan dokumen terlampir.

02.10.2026, 19:03: «Please correct by English side and I will make it in Indonesian side. You can just erase or cross out the words and write down the correction».

Нижe — три правки в формате «было → стало». Текст готов к вставке.

АНГЛИЙСКИЙ — ОТПРАВЛЯТЬ ЭТО

Here are the three corrections on the English side, ready to drop in. Numbers refer to the draft dated 2 October 2026.

1 · POINT 6 — the audit paragraph at the end

CROSS OUT the last two sentences, beginning at "However, in fact":

~~However, in fact, no independent accounting firm has ever been appointed to conduct an audit of the accounting records and financial transactions. Accordingly, the manner in which the accounting records have been handled and/or relied upon is not in accordance with the provisions of the Agreement.~~

REPLACE WITH:

However, the auditor under Article 6.1 is to be appointed by the Meeting and/or Board of Shareholders. Neither the company contemplated by Article 2.1 nor any Board of Shareholders was ever established, and consequently the body empowered to appoint an auditor never came into existence. The annual audit mechanism therefore could not be operated by either party. It is a routine corporate procedure that never became operative, and it is not a basis for any retrospective examination of our CLIENT's transactions.

Reason: Article 6.1 opens with "The Partner shall ensure: ... an audit at least once a year". The obligation sits with our CLIENT. The present wording therefore records his own non-compliance, in a letter copied to Polres, Polda and Kejati.

2 · POINT 6(c) — the last sentence

CROSS OUT:

~~This is also evidenced by the fact that the Police Investigators referred to and/or indicated the same in the clarification invitation dated 25 September 2026.~~

REPLACE WITH:

This was also demonstrated to our CLIENT by the Police Investigators during the clarification examination held on 25 September 2026.

Reason: the clarification invitations are letters B/1645 and B/1647, dated 8 September 2026. 25 September is the date of the examination itself. Polres Gianyar holds both invitation letters, so the present wording would be visibly incorrect to them.

3 · NEW POINT — to be inserted immediately after point 16

Point 16 states that he never served any demand. The natural next point is that our CLIENT, by contrast, did approach him. This is new text, not a correction. Please insert it after point 16 and renumber what follows.

17. That, by contrast, our CLIENT did approach MR. ALEXEY PROKOFYEV directly. At a meeting between them, our CLIENT offered to return the entire amount received, by instalments over a period of one year. That offer was refused.

That offer was made voluntarily and in good faith (**itikad baik**). It did not constitute, and must not be construed as, an acknowledgment that any repayment obligation had fallen due: under **Article 4.3** of the Agreement the principal is repayable solely out of 50% of the Company's free cash flow, and no such obligation had arisen at that time.

Our CLIENT stated this of his own accord to the Police Investigators at the examination on 25 September 2026, when he was asked whether he had offered repayment.

Should the recipients dispute that this offer was made and refused, they are invited to state so in writing within the deadline set out below.

Reason for the second paragraph: without it, "our CLIENT offered to repay" reads as an admission that payment was overdue and was not made, which reverses the good-faith argument. Reason for the last paragraph: we hold no documentary proof of the offer, so we state it as our own account and leave them to answer or to stay silent — either way it goes into the record.

Understood on the BAP — I will not pursue it.

One factual question, when you have a moment: **were you present at the examination on 25 September?** If you were, your own note of the question and my answer is a record in itself, and worth keeping.

РУССКИЙ — ПЕРЕВОД ДЛЯ МИХАИЛА

Правка 1 · Пункт 6, абзац про аудит

Вычеркнуть два последних предложения, начиная с «However, in fact».

Вместо них: аудитор по п. 6.1 назначается Собранием или Советом акционеров. Ни компания, предусмотренная п. 2.1, ни Совет акционеров никогда не создавались, поэтому орган, уполномоченный назначить аудитора, не существовал. Механизм ежегодного аудита не мог быть запущен ни одной из сторон. Это плановая корпоративная процедура, которая так и не заработала, и она не является основанием для ретроспективной проверки транзакций Клиента.

Причина: п. 6.1 начинается словами «Партнёр обеспечивает: ...аудит не реже одного раза в год». Обязанность на Михаиле. Прежняя формулировка фиксирует его собственное неисполнение — в письме, которое идёт в Полрес, Полду и Кеджати.

Правка 2 · Пункт 6(с), последнее предложение

Вычеркнуть «...в приглашении на кларификацию от 25 сентября 2026 года».

Вместо него: это было продемонстрировано Клиенту следователями **во время опроса-кларификации, состоявшегося 25 сентября 2026 года.**

Причина: приглашения — письма **В/1645 и В/1647 от 8 сентября 2026. 25 сентября — дата самого опроса.** Оба приглашения лежат в Polres Gianyar, ошибка была бы им очевидна.

Правка 3 · Новый пункт после 16-го

Это **новый текст**, а не исправление. П. 16 говорит, что Прокофьев ни разу не направлял претензии. Логичное продолжение — что Михаил, напротив, к нему обращался.

Содержание нового пункта:

1. Клиент обратился к Прокофьеву напрямую, на встрече предложил вернуть **всю полученную сумму** с рассрочкой в течение года. **Предложение было отвергнуто.**
2. Предложение сделано добровольно и в порядке **itikad baik**. Оно **не является и не должно толковаться как признание** того, что обязанность возврата наступила: по **п. 4.3** тело инвестиции возвращается исключительно за счёт 50% свободного кэш-потока, и такой обязанности на тот момент не возникло.
3. Клиент **по собственной инициативе** сообщил об этом следователям на опросе 25 сентября 2026 года, когда его спросили, предлагал ли он возврат.

4. Если адресаты оспаривают факт предложения и отказа — им предлагается заявить об этом письменно в установленный срок.

Почему второй абзац обязателен: без него «Клиент предлагал вернуть» читается как признание просрочки, и довод о добросовестности переворачивается. **Почему четвёртый:** документального подтверждения у нас нет, поэтому мы излагаем это как своё утверждение и оставляем им отвечать или молчать — в дело ложится и то, и другое.

ПРО ВАР — СПОР ЗАКРЫТ

Адвокат ответил категорически: «No advocate can not get ВАР. It is internal police right to kept and no one can not get it. You get wrong info».

Расхождение фиксируется, но не оспаривается. В файле 33, раздел 9, по аннотации к КУНАР записано **Pasal 150(e)** — адвокат вправе требовать копию ВАР, а 150(a) распространяет помощь на свидетеля. Адвокат утверждает обратное.

Право в тексте и возможность на практике — разные вещи, и практикующий индонезийский адвокат здесь компетентнее. **Тему закрыли, в письме к ней не возвращаемся.** Запись остаётся в базе по правилу 1: расхождения фиксируются, а не сглаживаются.

Что осталось вместо ВАР :

- []  Выяснить, **присутствовал ли адвокат на опросе 25.09**. Это вопрос факта, а не права, и он на него не ответил. Если был — его записи того дня фиксируют вопрос и ответ
- [] Михаилу написать **собственное изложение** сказанного на опросе, датировать сегодняшним числом. Слабее ВАР, но датировано до спора
- [] Новый п. 17 письма сам по себе становится датированной фиксацией